Villa Mercedes, 15 de Febrero de 2018

VISTO:

EL EXPEDIENTE : UVM-0001479/2017, mediante el cual se eleva el Anteproyecto de Reglamento de inasistencias por enfermedad para el Personal Docente y No-Docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Reglamento fue propuesto como Proyecto de mejora del Área de Recursos Humanos,

Que es necesario contar con esta normativa para permitir el cumplimiento de los plazos establecidos y por tratarse de una problemática importante que implica la aplicación de la misma tanto al personal docente como no-docente.

Que la misma se elaboró considerando lo establecido en los Decretos 366/06 Convenio Colectivo Personal No-Docentes y 1246/15 del Convenio Colectivo Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales.

Que dicho Reglamento será de aplicación obligatoria y estricta en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Que cuenta con el aval de Secretaría General.

Que Asesoría Legal y Técnica ha dictaminado favorablemente, elaborando al mismo tiempo el Proyecto definitivo.

Que el Señor Rector considerando los informes correspondientes, solicita se emita el acto administrativo.

Que el Señor Rector Organizador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, se encuentra facultado para dictar la presente normativa en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 49º de la Ley 24.521 de Educación Superior.

Que corresponde dictar el acto administrativo.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Inasistencias por enfermedad para el Personal de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, según **ANEXO I** de la presente disposición.-

ARTICULO 2º.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y Archívese.

RESOLUCIÓN R. Nº 000020/2018

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria Academica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO ÚNICO

ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento regirá para todo el personal docente y de apoyo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en los casos que se registren enfermedades que impidan el cumplimiento de las tareas habituales.

ARTÍCULO 2°.- El agente que por razones de salud no pudiera concurrir a la Institución para el desempeño de sus tareas deberá comunicar su ausencia por enfermedad con la mayor anticipación posible, de acuerdo a las circunstancias Del caso y por cualquier medio fehaciente a la Secretaría de Hacienda, Oficina de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 3°.- El empleado deberá comunicar la novedad o motivo de la ausencia dentro de las primeras dos horas de labor del día en que se produce la inasistencia, al Jefe Superior inmediato o autoridad jerárquica del Sector, quien será el único responsable de informarlo en el parte diario de su Área a la Oficina de Recursos Humanos. En caso de que el agente no dé aviso a su Jefe, pero presentó luego el certificado, se justificará el lapso como **"sin aviso"** y se procederá al descuento del día, pero no se aplicará sanción.
En aquellos casos en los que el empleado iniciara su jornada por la tarde, deberá enviar un correo electrónico a la Oficina de Recursos Humanos en donde dé aviso de su ausencia a la Universidad.

ARTÍCULO 4°.- En el supuesto que el trabajador debiera interrumpir su licencia anual ordinaria, podrá solicitar el goce de aquellos días en los que se hubiera interpuesto la licencia mediante el mecanismo que determine la Oficina de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 5°.- Si el agente debiera cumplir el reposo médico prescripto en forma temporaria, en distinto lugar que el domicilio habitual, deberá comunicar dicho lugar en el momento de dar aviso.
Cuando el agente se encontrare fuera de la ciudad deberá proceder al aviso en las mismas condiciones que si se encontrare en la misma y enviar por fax o correo electrónico, dentro de las 48 hs. de producida la novedad el certificado médico, de acuerdo a las especificaciones dadas para la validez de los certificados médicos.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 6°.- Presentación del Certificado Médico
Se dispondrá un plazo máximo de **24 horas** para la presentación del certificado médico que correrán luego de iniciada la jornada laboral, ante la Oficina de Recursos Humanos que justifique la naturaleza de la dolencia, grado de imposibilidad paras desempeñar sus tareas y el tiempo por el cual se encontró imposibilitado. La Oficina de Recursos Humanos recibirá únicamente

Daniel Enrique Ardissone
Secretaría Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R. N° 000020/2018

Certificados médicos originales y deberá detallar al dorso de los mismos la fecha en los que recibió, y al agente se le entregará una copia del mismo con el sello de Recibido de la Universidad.
Luego el médico auditor controlará el certificado y deberá firmarlo y sellarlo. Por último, se registrarán en el Libro de Actas los certificados ordenados por fecha de presentación.

ARTÍCULO 7°.- Si el agente se encontrare a una distancia que exceda los **100 kilómetros** de la ciudad, deberá enviar el certificado médico digitalizado al correo de la Oficina de Recursos Humanos y posteriormente presentarlo ante la misma cuando se reincorpore a sus actividades.-

ARTÍCULO 8°.- En caso de omisión de la presentación del certificado médico al que se hace mención en los Artículos precedentes, el empleado perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que, la existencia de la enfermedad o afección, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego efectivamente acreditada. Esa comunicación deberá indicar el domicilio accidental en que se encuentre el trabajador, cuando éste sea distinto del registrado en la Universidad, a fin de posibilitar la verificación de su estado de salud.

ARTÍCULO 9°.- Los certificados médicos que los agentes entregasen en la Oficina de Recursos Humanos luego del plazo de **48 horas** y hasta **5 días hábiles** después del día en que se inicia la inasistencia, serán considerados como "fuera de término". Quedará sujeto al criterio médico y de la Secretaría General de la Universidad, si se procede al descuento o justificación del día.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTICULO 10°.- Los certificados médicos para ser aceptados como válidos y justificar inasistencias por enfermedad de corto o largo tratamiento y/o familiar enfermo, deberán contener los siguientes datos:

1.- **EN CASO DE ENFERMEDAD DEL AGENTE**

- Nombre y Apellido del agente
- Diagnóstico
- N° de días de reposo (indicando desde y hasta que día comprende)
- Fecha de emisión del certificado
- Firma y sello aclaratorio del profesional

Daniel Enrique Ardissone
Secretaría Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Excepcionalmente, si el certificado fuere fundadamente objeto de observaciones por parte del médico auditor, éste valorará los elementos de juicio médico aportados por el agente, pudiendo solicitar ampliación de los mismos o requerir del facultativo, cuya firma aparezca en el certificado, los datos e informes necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Cpde. RESOLUCIÓN R. N° 000020/2018

Si la información solicitada no resultara satisfactoria para el médico auditor y éste considerar que no corresponde la justificación de las inasistencias en que hubiera incurrido el agente, se requerirá la evaluación de los elementos por autoridad sanitaria nacional, o por la Junta Médica que en cada caso designe de acuerdo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 11°.- En los casos que el trabajador comunique enfermedad estando en su jornada laboral, deberá dar aviso a la Oficina de Recursos Humanos y luego dirigirse al lugar correspondiente para ser atendido por el médico Auditor, y será él quien autorice el retiro del agente. Si se tratase de una urgencia que requiera de una rápida solución, dará aviso al Servicio de Emergencias médicas que hubiere contratado la Universidad.
Para el supuesto de que el trabajador sufriera un accidente dentro de su jornada laboral se debe hacer la denuncia a la ART que hubiere contratado la Universidad.

ARTÍCULO 12°.- CASO DE FAMILIAR ENFERMO
Además de los datos exigidos en el Artículo 10° precedente, deberá aclarar la necesidad del cuidado de enfermo y el nombre del agente que cuidará del mismo.
En caso de dos o más agentes para atender al mismo familiar, se justificará a uno de ellos exclusivamente.

ARTÍCULO 13°.- Se efectuarán reconocimientos médicos en el domicilio particular declarado cuando el médico auditor lo considere necesario de acuerdo al siguiente procedimiento: realizada la visita domiciliaria, el médico deberá confeccionar en el mismo día el informe respectivo justificando o no los días de inasistencia, remitiendo inmediatamente la información a la Oficina de Recursos Humanos. Si el agente no se encontrare en su domicilio, se procederá a dejar un Aviso escrito, donde se indicará que el siguiente día hábil, entre las 13:00 y 16:00 hs. deberá presentarse en la dependencia donde atienda el médico Auditor, a los efectos de demostrar fehacientemente las causas del alejamiento del domicilio. En caso de no concurrir y no quedase debidamente justificado dicho alejamiento a criterios del médico Auditor, se considerará ausencia injustificada.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTÍCULO 14°.- Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por cada agente a la Oficina de Recursos Humanos, dentro de las 72 horas de producido el mismo y completar la Planilla de Actualización de domicilio.
De no realizarse esta comunicación, a los efectos legales, se dará como válido el último domicilio declarado.

Daniel Enrique Bodisseno
Secretaría Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde. RESOLUCIÓN R.N° 000020/2018

ARTÍCULO 15°.- El trabajador enfermo facilitará la verificación de su estado de salud y se someterá, si así lo requiera el médico auditor de la Universidad a apersonarse para su revisión en el lugar que este indique.-

ARTÍCULO 16°.- Si el contralor no puede cumplirse por insuficientes datos y/o errónea identificación del domicilio o lugar de cumplimiento del reposo, por causas imputables al agente, no se justificarán loas inasistencias por encontrarse en incumplimiento de los deberes de mantener actualizado su domicilio.

ARTÍCULO 17°.- JUNTA MÉDICA

En caso de disidencia entre lo certificado por el médico particular del agente y la opinión del médico Auditor de la Universidad, se procederá a designar para cada caso concreto un médico especialista en la enfermedad alegada, a los efectos de establecer la Junta Médica, que estará integrada además del médico Auditor y el profesional particular del agente.

El dictamen será tomado por simple mayoría de los miembros de la Junta, y el mismo será irrecurrible administrativamente.

En casos excepcionales y cuando probadamente no se pueda arribar a un dictamen por mayoría, se procederá a designar a un cuarto médico también especialista en la afección de que se trate.

Los honorarios de los profesionales que se designen para cada Junta Médica serán abonados por la Universidad, previa presentación de la factura correspondiente.

RESOLUCIÓN R. Nº 000020/2018

Mg. Daniel Enrique ARDISSONE
Secretaria Academica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes